

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5559/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก อิน
เวสต์แมนท์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย วีระศักดิ์ อรุณโนปกรณ์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 821, มาตรา 822

จำเลยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ โจทก์มอบหมายให้บริษัท. เป็นผู้รับ
เงินดาวน์ จากจำเลย จัดการให้จำเลยทำคำร้องขอเช่าซื้อรถยนต์ ส่งมอบรถยนต์ให้
จำเลย ตลอดจนรับเงินค่าเช่าซื้อจากจำเลย ถือเป็นการยอมให้บริษัท. เชิดตัวเอง
ออกแสดงเป็นตัวแทนของโจทก์ เมื่อจำเลยชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัท. ครบถ้วนแล้ว
แต่บริษัท.ส่งเงินให้โจทก์ไม่ครบ จำเลยจึงไม่ผิดสัญญาเช่าซื้อ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อ ขอให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อหรือใช้ราคา
และให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การว่าชำระค่าเช่าซื้อให้ตัวแทนของโจทก์ครบถ้วนแล้ว
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยส่งมอบ
รถยนต์พิพาทคืนแก่โจทก์หรือใช้ราคาและใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522
จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์ราคา 203,412 บาท มีกำหนดระยะเวลา
12 เดือน ชำระค่าเช่าซื้อเดือนละ 16,951 บาท หากผิดนัดคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละ 15 ต่อปี ปรากฏตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข 1 ชำระเงินค่าเช่าซื้อผ่านบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัดมายังโจทก์รวม 8 งวดแล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์ยอมให้บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของโจทก์หรือไม่ และ จำเลยที่ 1 ค้างชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์พิพาทตามฟ้องหรือไม่"

และวินิจฉัยว่า "มีพฤติการณ์แสดงว่า โจทก์มอบหมายให้บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับเงินดาวน์ตามใบสั่งซื้อหมายเลข ล.1 ให้จำเลยที่ 1 ทำคำร้องขอเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.6 ทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.7 ส่งมอบรถตามใบรับมอบรถเอกสารหมายเลข ล.10 ตลอดจนรับเงินค่าเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข ป.ล.2 ถึง ป.ล.4 และรับเช็คตามเอกสารหมายเลข ป.ล.5 แล้วบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ส่งเงินให้แก่โจทก์เพียง 6 งวด แสดงว่าโจทก์รับทราบถึงการกระทำของบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ตลอดมา รับฟังได้ว่าโจทก์รู้แล้วยอมให้บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของโจทก์โจทก์จึงต้องรับเอาผลแห่งการที่บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนเชิดดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์พิพาทตามเอกสารหมายเลข ป.ล.2 ถึง ป.ล.4 และเช็คเอกสารหมายเลข ป.ล.5 โดยบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด รับเงินไปครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ผิดสัญญาเช่าซื้อตามฟ้อง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ